

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2537 ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด โจทก์
นาย สติต ย์ โชคไพบุลย์ กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 271

ตามบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 ปี นั้น ประการแรกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ประการที่สอง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว ประการที่สาม เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าเจ้าหนี้มีความประสงค์ขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและถ้ามีลูกหนี้หลายคนให้ระบุว่าการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้คนใด เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ก็ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว กำหนดเวลา 10 ปีนี้ย่อมต้องนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปมิใช่ นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่จำเลยคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยตามที่โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้และเมื่อหนี้ตามคำพิพากษาเป็นกรณีที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระเป็นงวดตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2524 หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้เลย กำหนดเวลา 10 ปีนี้ จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 อันเป็นวันแรกที่

โจทก์อาจขอให้บังคับแก้จำเลยได้เป็นต้นไป การที่โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามการ
บังคับคดีตามคำพิพากษาคืบถ้วนประสงค์จะบังคับคดีต่อไปอีก โจทก์ชอบจะแถลง
ภายในกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันดังกล่าวขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลย การที่โจทก์ยื่นคำแถลงดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลา
10 ปีแล้ว โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลย ไม่อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดี
ไปยึดทรัพย์จำเลยได้อีก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
ในศาลชั้นต้นว่า จำเลยทั้งสองยอมร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ เริ่มชำระงวดแรกในวันที่
30 เมษายน 2524 และจะชำระหนี้ทั้งสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2525 หากผิดนัด
งวดหนึ่งงวดใดหรือข้อหนึ่งข้อใด ยอมให้โจทก์บังคับคดีไปทันทีศาลชั้นต้นพิพากษา
ตามยอม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2524 คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม 2524
โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสี่ออกขาย
ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้โจทก์เลย
และแนบบัญชีทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มาทำคำขอนั้นต่อมาวันที่ 15
กันยายน 2524 ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลย
ทั้งสองตามบัญชีทรัพย์สินทำคำขอของโจทก์ ผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึด
ทรัพย์ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ในวันเดียวกันนั้น ในการขายทอดตลาด
ทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2526 ปรากฏว่าโจทก์ประมูลได้จำเลยที่ 1 ที่ 3
และที่ 4 คิดคำนวณว่าขายได้ราคาต่ำกว่าราคาจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้
จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 3 และ
ที่ 4 ฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืน ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2529 ต่อมาวันที่ 11 กันยายน 2534 โจทก์ยื่นคำแถลงว่า จำเลย ทั้งสี่ยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ ตามบัญชีทรัพย์สินที่แนบมาพร้อมกับคำแถลงของโจทก์ โดยแนบบัญชีทรัพย์สินของจำเลย ที่ 1 และที่ 3 มาด้วย ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2534 ผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงาน บังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตาม ที่ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำแถลงดังกล่าวและยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินนั้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 พันกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาเป็นการฝ่าฝืน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 จึงหมดสิทธิบังคับคดีแล้ว ขอให้ ถอนการยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์นำยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขึ้นใหม่หลัง จาก 10 ปีแล้ว และได้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 เพึ่งนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึด ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เมื่อพันกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา โจทก์หมด สิทธิบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมถอนการยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 และที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา(ที่ถูกคือคำสั่ง) ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนิน

การบังคับคดีให้ครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มิคำพิพากษาหรือคำสั่งที่โจทก์
นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2534 เป็นการนำยึดทรัพย์ใหม่เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษายอม
และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีรายการทรัพย์ที่โจทก์นำยึดใหม่รวมอยู่ใน
บัญชีทรัพย์ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2524 โจทก์นำยึดทรัพย์ดังกล่าวภายหลัง 10
ปี นับแต่วันมีคำพิพากษายอม โจทก์ยอมหมดสิทธิจะบังคับคดีต่อไปนั้น
พิจารณาแล้ว เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติว่า
"ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำ
พิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ
(เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้
ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตาม
คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น" ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้อง
ดำเนินวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 ปี กล่าวคือ
ประการแรกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีประการที่สอง
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออก
หมายบังคับคดีแล้ว ประการที่สาม เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ว่าเจ้าหนี้มีความประสงค์ขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และ
ถ้ามีลูกหนี้หลายคนให้ระบุว่าต้องการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้คนใด เมื่อเจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำ
สั่งก็ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 271 แล้วบทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
เพียงแต่ขอหมายบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว เจ้าหนี้
ตามคำพิพากษาจะดำเนินวิธีบังคับคดีอย่างไรต่อไปเมื่อพ้นกำหนดเวลา 10 ปีไปแล้ว
ก็ได้ เพราะหากกรณีเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องถูกบังคับคดี

โดยไม่มีกำหนดเวลา กำหนดเวลา 10 ปีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ปกติย่อมต้องนับตั้งแต่วันที่คำ
พิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปมิใช่ นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่
จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามที่โจทก์
ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามในวันที่ 15 กันยายน 2524
ตามที่โจทก์แก้ฎีกาแต่โดยที่คดีนี้หนี้ตามคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาและคำ
บังคับให้จำเลยทั้งสี่ปฏิบัติ ซึ่งโจทก์ร้องขอให้บังคับคดีนั้นจำเลยทั้งสี่ทำยอมผ่อน
ชำระเป็นงวดตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดย
กำหนดเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2524 หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดยอม
ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ฉะนั้นเมื่อจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษา
ตามยอมเลย กำหนดเวลา 10 ปีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้จะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสี่ จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 อันเป็น
วันแรกที่โจทก์อาจขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสี่ได้เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษา
ฎีกาที่ 2700/2524 ระหว่างธนาคารไทยพัฒนา จำกัด โจทก์บริษัทสยามคอมเมอร์เชียล
จำกัด กับพวกจำเลย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2524 ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ โดยได้แนบบัญชีทรัพย์สิน
ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มาทำคำขอนั้นและต่อมาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวมาขายทอดตลาดเอาเงินชำระ
หนี้ให้โจทก์แล้ว แม้โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษารบถ้วนและประสงค์
จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนต่อไปอีก โจทก์ก็
ชอบที่จะยื่นคำแถลงภายในกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันดังกล่าว ขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เช่นนั้นแต่ปรากฏ
ว่าโจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1

และที่ 3 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ที่ยังคงค้างชำระให้แก่โจทก์ต่อไปเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2534 ซึ่งล่วงเลยเวลาที่โจทก์จะบังคับคดีนี้ได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่ จำเลยที่ 1 และที่ 3 เช่นนั้น และไม่อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ใหม่ในวันที่ 14 กันยายน 2534 ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้ถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมถอนการยึด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมพงษ์ สอนธิเณร)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ที่ศาลฎีกากล่าวว่า "ปกติย่อมต้องนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป" คงจะคลาดเคลื่อน จะโดยปกติหรือไม่ปกติเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาก็ต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271) ไม่บัญญัติว่าต้องนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด (คำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นที่สุดตั้งแต่เมื่อใด ขอให้ดู

มาตรา 147) มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเมื่อใด ไม่ว่าเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นศาลใด ถ้าหากต้องมีการบังคับคดีก็บังคับคดีได้ตั้งแต่นั้น แม้จะมีการอุทธรณ์ฎีกาก็ยังมีการบังคับคดีต่อไปได้เพราะการยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 231) ไพจิตรบุญญพันธุ์